Vorabnahme einer Mietwohnung

Begehungsdaten

Vorläufige Zustandsaufnahme vor der endgültigen Rückgabe. Dieses Protokoll allein bestätigt weder die Rückgabe der Wohnung noch einen Vertragsabschluss über Arbeiten oder Kosten.

Wohnung und Mietvertragsparteien

Begehung Datum und Uhrzeit

Vermieterseite und Vertretungsberechtigung

Mieterseite und weitere Anwesende

Voraussichtlicher Rückgabetermin

Mietvertrag und Einzugsprotokoll als Vergleichsunterlagen

Einbauten Umbauten und vorhandene Genehmigungen

Offene Fragen für die Endabnahme

Vorabnahme einer Mietwohnung

Feststellungen und abweichende Sichtweisen

Nur beobachtbaren Zustand beschreiben. Ursachen, Verantwortlichkeit und geschuldete Arbeiten nicht ungeprüft festlegen. Bei Bedarf zusätzliche Raumblätter beifügen.

Raum 1 und Bauteil Zustand Foto oder Anlage

Raum 2 und Bauteil Zustand Foto oder Anlage

Raum 3 und Bauteil Zustand Foto oder Anlage

Raum 4 und Bauteil Zustand Foto oder Anlage

Abweichende Angaben der Beteiligten

Vorabnahme einer Mietwohnung

Weiteres Vorgehen und Bestätigung

Noch zu prüfende Vertragsregelungen oder Genehmigungen

Unverbindliche Vorschläge zum weiteren Vorgehen

Fotoliste und Anlagen mit Datum und Seitenzahl

Eine Arbeits-, Kosten- oder Rückbaupflicht wird mit dieser Zustandsaufnahme nicht neu vereinbart. Soll eine gesonderte Vereinbarung getroffen werden, ist sie nach Prüfung von Vertrag und Rechtslage ausdrücklich separat zu formulieren. Übliche vertragsgemäße Abnutzung ist von ersatzpflichtiger Beschädigung zu unterscheiden.

Die Unterschriften bestätigen die Teilnahme und die dokumentierten Wahrnehmungen, soweit keine abweichenden Angaben festgehalten sind. Sie sind kein pauschales Schuldanerkenntnis und kein Verzicht auf gesetzliche Rechte.

Ort Datum Vermieterseite

Ort Datum Mieterseite

Ausfertigungen erhalten durch und am

Vorabnahme einer Mietwohnung

Anwendung und Prüfung

Für Wohnraum in Deutschland. Blankomuster, Prüfstand 01.11.2026. Vor Verwendung Vertragsdaten, Berechtigung und Einzelfall prüfen. Diese letzte Seite ist eine Arbeitshilfe und wird nicht mit dem Schreiben versandt.

Die PDF-Felder sind ausfüllbar, rechnen aber nicht automatisch. Eingaben speichern, Datei erneut öffnen und vor Versand auf Vollständigkeit prüfen. Eine eingetippte Namensangabe ersetzt keine gesetzlich vorgeschriebene Unterschrift. Die bearbeitbare Markdown-Fassung liegt neben dem PDF.

Prüfpunkte

Keine automatische Renovierungs-, Endrenovierungs- oder Rückbaupflicht ankreuzen. Wirksamkeit der Vertragsklausel, anfänglichen Zustand und Genehmigungen prüfen. BGH VIII ZR 185/14 betrifft insbesondere formularmäßig übertragene Schönheitsreparaturen bei unrenovierter Übergabe ohne angemessenen Ausgleich.

Eine Begehung verschiebt keine Verjährungsfrist. Falls tatsächlich bereits Besitz und Schlüssel zurückgegeben werden, den Zeitpunkt gesondert dokumentieren und § 548 BGB prüfen. Das bloße Wort Vorabnahme entscheidet nicht über die Besitzlage.

Rechtsgrundlagen und Quellen

BGB § 538

BGB § 548

BGH 18.03.2015 VIII ZR 185/14

BGH 29.01.2025 XII ZR 96/23